Quo ad totam Germaniam extenditur lex Tridentina de clandestinitate, necnon declaratio Benedictina adHollandos (i) .

Pius X · Latin

DECRETUM

Quo ad totam Germaniam extenditur lex Tridentina de clan- destinitate, necnon declaratio Benedictina adHollandos (i) .

PIUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI

AD PERPETUAM REI MEMORIAM

Provida sapientique cura quavis aetate Sancta Ecclesia legibus latis ea disposuit quae ad christianorum connubiorum firmitatem et sanctitatem pertinerent. In quibus legibus illa eminentem locum habet, qua Sancta Synodus Tridentina (2) clandestinorum matrimoniorum pestem abolere et ex populo christiano extirpare contendit. Magnam ex hoc Tridentino Decreto utilitatem in universam rempublicam christianam promanasse et hodie quoque promanare apud omnes in confesso est. Nihilominus, ut sunt res humanae, contigit alicubi, et praesertim in Imperio Germanico, propter lamentabilem ma- ximamque in religione divisionem et catholicorum cum hae- reticis permixtionem in dies augescentem, ut cum praedictae legis observantia incommoda etiam quaedam nec levia coniun- gerentur. Nimirum cum ex voluntate Concilii caput Tametsi non antea in singulis paroeciis vim obligandi habere coeperit quam in illis rite esset promulgatum, et cum haec ipsa promulgatio an facta sit multis in locis dubitetur, incertum quoque non raro sit an lex Concilii obliget etiam acatholicos uno aliove in loco morantes, maxima inde ac molestissima

(1) Cfr. Conc. Trid. (Sess. 24, cap. i, de Reform, matr.), et declaratio cum instructione S. C. Concilii diei 4 Novembris 1741 super dubiis respicientibus matrimonia in Hollandia et Belgio contracta et contrahenda. Haec declaratio iam in quibusdam Imperii Germanici dioecesibus aliisque in regionibus vigebat, prout videre est penes Gasparri De matrimonio, vol. 2, pag. 536 (N. R.). (2) Sess. XXIV, cap. i, de Reform, matr.

in plurimis Imperii Germanici locis nata est iuris diversitas et dissimilitudo, plurimaeque et spinosae exortae sunt quae- stiones quae in iudicibus quidem persaepe perplexitatem, in populo fideli quamdam legis irreverentiam, in acatholicis per- petuas cierent querelas et criminationes. Non omisit quidem Sedes Apostolica pro nonnullis Germaniae dioecesibus op- portunas edere dispositiones et declarationes, quae tamen iuris discrepantiam minime sustulerunt. Atque haec moverunt complures Germaniae Episcopos ut iterum iterumque Sedem Apostolicam adirent communibus precibus huic rerum conditioni remedium petentes. Quorum preces Decessor Noster f. r. Leo XIII benigne excipiens praecepit ut ceterorum quoque Germaniae Praesulum vota exquirerentur. Quibus acceptis et toto negotio in Suprema Congregatione Sacrae Romanae et Universalis Inquisitionis mature discusso, Nostrum esse officium intelleximus praesenti rerum statui efficax et universale levamen afferre. Itaque ex certa scientia et plenitudine Nostrae potestatis, ut consula- mus sanctitati firmitatique matrimonii, disciplinae unitati et constantiae, certitudini iuris, faciliori reconciliationi poeniten- tium, ipsi quoque paci et tranquillitati publicae, declaramus, decernimus ac mandamus: I. — In universo hodierno Imperio Germaniae caput Tametsi Concilii Tridentini quamvis in pluribus locis, sive per expressam publicationem sive per legitimam observantiam, nondum fuerit certo promulgatum et inductum, tamen inde a die festo Paschae (idest a die decimaquinta Aprilis) huius anni millesimi nongentesimi sexti omnes catholicos, etiam hucusque immunes a forma Tridentina servanda, ita adstrin- gat ut inter se non aliter quam coram parocho et duobus vel tribus testibus validum matrimonium celebrare possint (i).

(i) HOC modo integra quoque Germania legi clandestinitatis a Conc. Trid. (Sess. 24, cap. r, de Reform, matr.) generatim inductae subiicitur (N. R.).

II. — Matrimonia mixta quae a catholicis cum haereticis vel schismaticis contrahuntur, graviter sunt manentque pro- hibita, nisi accedente iusta gravique causa canonica datis integre, formiter, utrimque legitimis cautionibus per partem catholicam dispensatio super impedimento mixtae religionis rite fuerit obtenta. Quae quidem matrimonia, dispensatione licet impetrata, omnino in facie Ecclesiae coram parocho ac duobus tribusve testibus celebranda sunt, adeo ut graviter delinquant qui coram ministro acatholico vel coram solo ci- vili magistratu vel alio quolibet modo clandestino contrahunt. Imo si qui catholici in matrimoniis istis mixtis celebrandis ministri acatholici operam exquirunt vel admittunt, aliud pa- trant delictum et canonicis censuris subiacent. Nihilominus matrimonia mixta in quibusvis Imperii Ger- manici provinciis et locis, etiam in iis quae iuxta Romanarum Congregationum decisiones vi irritanti capitis Tametsi certo hucusque subiecta fuerunt, non servata forma Tridentina iam contracta vel (quod Deus avertat) in posterum contrahenda, dummodo nec aliud obstet canonicum impedimentum, nec sententia nullitatis propter impedimentum clandestinitatis ante diem festum Paschae huius anni legitime lata fuerit, et mu- tuus coniugum consensus usque ad dictam diem persevera-

verit, pro validis omnino haberi volumus, idque expresse de- claramus, definimus atque decernimus. III. — Ut autem iudicibus Ecclesiasticis tuta norma prae- sto sit, hoc idem iisdemque sub conditionibus et restrictionibus declaramus, statuimus ac decernimus de matrimoniis acatholicorum, sive haereticorum sive schismaticorum, inter se in iisdem regionibus non servata forma Tridentina hucus- que contractis vel in posterum contrahendis; ita ut si alter vel uterque acatholicorum coniugum ad fidem catholicam convertatur, vel in foro ecclesiastico controversia incidat de validitate matrimonii duorum acatholicorum cum quaestione validitatis matrimonii ab aliquo catholico contracti vel con- trahendi connexa, eadem matrimonia, ceteris paribus, pro omnino validis pariter habenda sint (i). IV. — Ut demum Decretum hoc Nostrum ad publicam notitiam perveniat, praecipimus Imperii Germanici Ordinariis ut illud per ephemerides dioecesanas aliosque opportuniores modos ante diem Paschae anni currentis cum clero populo- que fideli communicent. Datum Romae apud S. Petrum, die xvni Ianuarii MDCCCCVI, Pontificatus Nostri anno tertio.

PIUS PP. x

(i) Omnibus compertum est iure communi, quo nunc regimur, etiam ma- trimonia mixta quae inter catholicos et haereticos vel schismaticus, necnon matrimonia quae inter ipsos acatholicos contrahuntur, legi clandestinitatis subesse. Quapropter si praefata coniugia non celebrentur coram Ecclesia seu coram parocho proprio et duobus vel tribus testibus nedum sunt illicita sed etiam ipso iure nulla. Hodierna vero dispositione, sub n. 2 et 3 contenta, huiusmodi matrimonia clandestina, quantumvis illicita, valida tamen in posterum pro Ger- mania declarantur. Praeterea duae conditiones, quae inibi apponuntur, ex se patent. Prima enim in hoc consistit ut aliud non extet impedimentum matri- monii dirimens, quia secus coniugium ex hoc capite irritum esset; hinc, quoties huiusmodi impedimentum vi pontificiae dispensationis auferri valeat et revera auferatur, etiam clandestinum matrimonium validum est censendum. Altera conditio in eo est ut mutuus coniugum consensus .perseveret, quum ipso defi- ciente idem matrimonialis contractus concipi nequit (N. R.).

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States on its identified pre-1931 publication basis; status elsewhere may differ. Source wording is excluded from Triptych's project license. Exact edition and rights evidence remain in the controlling source record. ASS 39 (1906). Terminal historical note belongs to Provida sapientique and falls beneath the beginning of the following Sermo; exact disjoint note lines3149–3162 retained. An explicit source-selector revision excludes only the positively identified journal furniture at retained LF 3116. All historical body text, citations and notes remain literal. Revision: 2026-10-26T18:13:41Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.